МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 11 дугаар сарын 04 № 03/23 Улаанбаатар хот

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨГЖИМТ
ЖҮЖГИЙН ТЕАТРЫН ДАРГА
Т.БАТСАЙХАН ТАНАА

Өмнөговь аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрын ажилтнаас Комисст хандаж гаргасан гомдлын мөрөөр тус байгууллагын ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллийг хориглох заалтын хэрэгжилтийг шалгаж, хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах, таслан зогсоох, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, хүний эрхийг хамгаалах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11 дэх заалт, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хяналт шалгалт явууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус байгууллагын 50 ажилтнаас санал, асуулга авч, ганцаарчилсан ярилцлага хийх, холбогдох удирдлага, албан тушаалтнуудаас тайлбар авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэргээр явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалтад “албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн бусдыг аливаа хэлбэрээр хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах, түүнчлэн дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглоно” гэж, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.7 дахь заалтад “Бэлгийн дарамт гэж бусдыг хүсээгүй байхад нь бэлгийн сэдлээ үг хэлээр, биеэр буюу өөр хэлбэрээр илэрхийлсэн, эсхүл хурьцал үйлдэхээс аргагүй байдалд оруулсан, мөн бэлгийн сэдлийн улмаас ажил, албан тушаал, эд материал, сэтгэл санааны болон бусад байдлаар хохироох үр дагавар бүхий тэвчишгүй орчин үүсгэх, айлган сүрдүүлэх, тулган шаардах зэрэг үйлдэл, эс үйлдэхүйг, эсхүл бэлгийн сэдэлтэй аливаа үйлдлийг давуу эрх, боломж эдлүүлэх болзол болгон тавихыг хэлнэ” гэж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ хүсээгүй байхад нь бэлгийн сэдлээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад хэлбэрээр илэрхийлэх, бэлгийн харилцаанд орох эсэхээс шалтгаалж ажил, албан тушаал, цалин хөлс зэрэг эдийн засгийн болон бусад байдлаар урамшуулах, эсхүл хохироохоор айлган сүрдүүлэх, тулган шаардах, болзол тавих байдлаар бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглоно” гэж тус тус заасан.

Гомдол гаргагч Э.Ариунсайхан Комисст өгсөн тайлбартаа “2019 оны 1 дүгээр сард Улаанбаатар хотод Соёл урлагийн их сургуульд дуурийн дуулаачийн

мэргэжлээр суралцахаар очиход О.Хосбаяр ус ууя гэж манайд орж ирсэн бөгөөд намайг шууд дарж унагаад хөл эвгүй болгосон. Энэ талаар би О.Хосбаярт хэлж, надад эмчилгээний мөнгө өг гэж хэлэхэд намайг хараагаад, уурлаад, рентгений мөнгө 25.000 төгрөг өгсөн. Түүнээс хойш жилийн дараа дахиад хичээлдээ Улаанбаатар хот явахад зочид буудалд байна, хүрээд ир, нөхрөөсөө хол хэцүү байгаа гэж янз бүрийн зүйл ярьдаг байсан. Одоо энэ хүнтэй ажиллахад үнэхээр хүндрэлтэй, бүх зүйлд миний нэрийг цохож загнадаг, ямар ч шалтгаангүй биед хүрч, эсэргүүцэхээр улам дарамталдаг. Үгэнд нь орсонгүй гэж алхам тутамд дарамталж, ажлын байранд бусад хүмүүст намайг болдоггүй, муу хүн мэт харагдуулж, ажлын байран дээрээ дуртай ажлаа хийж чадахгүй байна. Мөн таарсан газраа миний биеийн эмзэг хэсгийг барьж, алгадаад өнгөрдөг" гэжээ.

Гомдолд холбогдогч О.Хосбаяр тайлбартаа "...Э.Ариунсайханыг театрт орохоос нь танина, миний зүгээс ажлын шаардлага тавихад хүлээн авахгүй, ажилдаа хариуцлагагүй, ажлын цагтаа ирж, бэлтгэл сургуулилтдаа хамрагдаж байх шаардлагыг тавьж байсан. Ажлын шаардлага тавьсны төлөө энэ асуудлыг сөхөж ярьж байна, над руу чамайг ажилгүй болгоно гэж мессежийг миний утас руу явуулж байсан, иймэрхүү заналхийлсэн мессеж их ирдэг байсан тул тэр дор нь устгасан. ...би гомдол гаргагчийн биеийн эмзэг хэсэгт нь хүрч байсан. Энэ асуудлыг манай эхнэрт болон нөхөртөө хэлсэн байсан, тэгэхэд нөхөр нь намайг цохисон. Э.Ариунсайхан ажлын шаардлагаар хувцас оёулахад батлуулах ёстой, гэвч батлуулаагүй болохоор оёдолчин оёж өгөөгүй байсан. Үүнээс болж тэр уураа надад гаргаж хэрүүл хийсэн. Ер нь бол энэ бүгдэд өширхсөндөө гомдол гаргасан байх гэж бодож байна" гэжээ.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тус театрын ажилтнуудаас авсан санал асуулгаар "Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Та болон танай хамт олны хэн нэг нь ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртөж байсан уу" гэсэн асуулгад оролцогчдын 8 буюу 16 хувь нь "тийм" гэж хариулсан байх ба ажилтнуудаас авсан тайлбар болон ганцаарчилсан ярилцлагад "О.Хосбаяр нь эмэгтэй дуучныг үсдэж чирсэн, чихний хэнгэрэг хагалсан, хохирогч нар нь холбогдох байгууллагуудаар явсан боловч уучлалт гуйгаад байхаар нь гомдлоо буцаагаад авсан талаар сонссон, зөвхөн гомдол гаргагч биш дууны ангийн бусад ажилчид бас О.Хосбаяр хамтарч ажиллахад хэцүү байна гэдэг. Өглөө ажлаас хоцроход загнадаг хэр нь эхнэр нь юм уу, эхнэрийнх нь найз нар хоцрохоор юу ч хэлдэггүй, хүнийг ялгаж харьцдаг, хөндлөнгөөс харахад Э.Ариунсайханыг аймаар чичилж, ад үзсэн маягтай дээрэлхэж хандаж байгаа харагддаг, Э.Ариунсайхантай хамт сурч байхдаа хөлийг нь гэмтээсэн, оролдсон талаар сонсож байсан, мөн сүүлд нь Э.Ариунсайханы машинаараа тал руу авч явсан, дарамт үзүүлсэн, түүнээсээ болоод өөрөө эмнэлэгт хэвтсэн гэж сонссон. Гомдол холбогдогч эмэгтэй хүнтэй хүндэтгэлгүй, муухай харьцдаг, ёс зүйн хувьд хэцүү, хамтарч ажиллахад ч хэцүү хүн" гэж нийтлэг байдлаар хариулжээ.

Ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлага, тайлбар зэргээс үзэхэд О.Хосбаяр нь дуучин Э.Ариунсайханд ажлын байрны дарамт, бэлгийн дарамтын шинжтэй ноцтой зөрчил үйлдсэн болох нь тогтоогдож, эсэргүүцлийг ажлаар дарах, хамт олны дунд нэр төрийг гутаах зэрэг ажлын байранд тэвчишгүй орчныг үүсгэх аргыг хэрэглэсэн байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэг "Ажилтан, ажил олгогч, гуравдагч этгээд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн гэж үзвэл гомдлоо тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, дээд шатны албан тушаалтан, холбогдох төрийн бус байгууллага, үйлдвэрчний эвлэл, хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллага, хууль

хяналтын байгууллага, хөдөлмөрийн хяналтын байгууллага, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, шүүхэд тус тус гаргаж болно. Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй." гэж, 7.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Өмнөговь аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг тус театрын даргын 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалын хавсралтаар шинэчлэн батлсан боловч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1, 122.2 дахь хэсэгт заасан дотоод журамд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг ажилтнуудад танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүргийг хэрэгжүүлээгүй байх бөгөөд ажилтнуудад танилцуулсан талаарх баримт байхгүй. Мөн дотоод журмын 13.2.6-д "Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тогтоосон бусад хэм хэмжээг сахин биелүүлэх" гэж ажил олгогчийн үүргийг журамласан боловч энэ талаарх гомдлыг хаана, хэнд хандаж шийдвэрлүүлэх талаар тусгаагүй, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах хайрцаг тус байгууллагад байхгүй, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын тухай мэдээлэл, зурагт хуудас, зөвлөмжийн талаар байгууллагын мэдээллийн самбарт байршуулаагүй байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7.3, 7.4 дэх хэсэг, Жендэрийн тэгш байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх үүргийг ажил олгогчид хүлээлгэсэн байх бөгөөд үүргийн хэрэгжилтийг хангаагүй байна.

3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх, зохион байгуулж хэвших", мөн зүйлийн 11.5.1 дэх заалтад Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар ажилтан "жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах" эрхтэй гэж тус тус хуульчилсан.

Тус байгууллагын албан хаагчдыг хөгжүүлэх 2022, 2023, 2024 оны сургалтын төлөвлөгөө, тайлан зэрэгт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалтын агуулга, хөтөлбөр тусгагдаагүй, энэ талаарх тайлан мэдээ байхгүй байна.

Хяналт шалгалтын хүрээнд "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг ажил олгогчийн зүгээс зохион байгуулсан эсэхийг тандах санал асуулгад оролцогчдын 11 хувь нь буюу 5 хүн нь "Тийм" гэж, харин 89 хувь нь буюу 40 хүн нь "Үгүй" гэж хариулсан байна. Үүнээс үзэхэд тус байгууллага нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2, 11.5.1 дэх заалтын дагуу сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөгүй, сургалт зохион байгуулаагүй байна.

4. Тус байгууллагын ажилтнуудаас өргөдөл, гомдол хүлээн авч, хянан шийдвэрлэсэн байдалтай танилцахад 2022 онд 63, 2023 онд 71, 2024 оны 09 сарын 20-ны өдрийн байдлаар 43 өргөдөл, гомдлыг ажилтнуудаас гаргасан боловч өргөдөл, гомдол хүлээн авсан бүртгэл хөтлөөгүй, шийдвэрлэсэн, хариу өгсөн эсэх нь тодорхойгүй, байгууллагын удирдлагад хандан Э.Ариунсайханаас гаргасан өргөдөл, гомдол бүртгэгдээгүй байгаа нь Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан шаардлагад нийцэхгүй байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус байгууллагын ажилтнуудын хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангагдах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Өмнөговь аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрын Найрал дууны удирдаач, багш О.Хосбаяр нь дуучин Э.Ариунсайханд ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлсэн ноцтой зөрчил гаргасан нь тогтоогдсон тул Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2 дахь хэсэгт заасан хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулах;

2.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох заалтыг нарийвчлан тусгаж хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж батлах;

3.Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүрэг, ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг Хөдөлмөрийн дотоод журамд нарийвчлан тусгаж оруулах, энэ талаар ажилтнуудад танилцуулж, нээлттэй байршуулах (Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2021 оны А/107, А/02, 202, 02/009 дугаар “Үлгэрчилсэн заавар батлах тухай” хамтарсан тушаалын 1, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан зааврыг хүний нөөцтэй холбоотой дүрэм, журамд тусгах);

4.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтын дагуу удирдах албан тушаалтнууд болон ажилтнуудыг үе шаттай сургалтад хамруулж, ажлын байрны дарамт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлж, үл тэвчих орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн үе шаттай арга хэмжээ авах;

5.Өргөдөл, гомдлын бүртгэлийг бүрэн хөтлөх, ирүүлсэн өргөдөл, гомдолд хариуг заавал өгөх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллах, гомдлыг хуульд заасан хугацаанд шуурхай шийдвэрлэх, шийдвэрлэсэн байдалд дотоод хяналтыг зохион байгуулах, үр дүнг үндэслэн холбогдох арга хэмжээ авч хэвших;

6.Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар гомдол гаргаснаар удирдлага, хамт ажиллагсдын зүгээс дахин аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамтад өртөхгүй байх нөхцөл, боломжийг ажил олгогчийн зүгээс бүрдүүлж, Комисст тайлбар мэдээлэл гаргасан албан хаагчдын, гомдол гаргагч болон холбогдогчийн нэр төр, мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах;

7.Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу үйл ажиллагааны ил тод байдал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан,

мэдээ, хүний нөөцийн ил тод байдал, төсөв санхүүгийн ил тод байдлын талаарх мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт тодорхой, ойлгомжтой байдлаар байршуулж тухай бүр шинэчилж байх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ